



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Berti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **21294** del Ruolo Generale per l'anno **2022**,
TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Camillo Sabatini n.150 G/1Aureliana n. 63 presso lo studio dell'Avv. Domenico Falato, come da procura in atti.

ATTORE

E

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), in persona dell'amministratore p.t. elettivamente domiciliato in Roma, Viale di Trastevere n. 173 presso e nello studio dell'Avv. Maria Pia Ionata come da procura in atti.

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

* * * * *

Con atto di citazione notificato il in data 26.3.2022, *Parte_1* ha convenuto in giudizio il *Controparte_2* per ivi sentire dichiarare nulla e/o annullabile la delibera del 7.4.2017, tenuta in prima convocazione, con la quale l'assemblea aveva deciso di approvare un preventivo per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'intero fabbricato e per la nomina del direttore dei lavori.

L'attore ha dedotto di essere condomino del *CP_1* convenuto in quanto proprietario dell'unità immobiliare interno A/17 e che la quota in proprietà di tale immobile gli è pervenuta a seguito di dichiarazione di successione *mortis causa* "del 05/10/2012 protocollo n. RM0315122 in atti dal 24/05/2016 Rogante: *CP_3* Sede: ROMA Registrazione: UU Sede: ROMA Volume: 9990 n: 999 del 26/02/2016 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (n. 34989.1/2016)" (cfr. atto di citazione).

Ha esposto di non aver partecipato a detta riunione tenutasi nel 2017 perché non ritualmente convocato, in spregio a quanto disposto dall'art. 66 disp. att. c.c.. Inoltre, l'assemblea è stata adottata in prima convocazione senza le dovute maggioranze come indicato nel verbale (partecipazione di soli 611,81 millesimi anziché di 666,66 millesimi), in violazione dell'art. 1136 co. 1 c.c.. Ancora, sarebbe mancato il controllo della regolarità degli avvisi di convocazione a tutti gli aventi diritto all'assemblea. Nel merito delle decisioni assunte dall'assemblea, ha contestato l'approvazione di un diverso preventivo non ricompreso tra quelli indicati nella precedente assemblea del 03.3.2017 e la circostanza che la nomina del direttore dei lavori sarebbe stata affidata ad un comitato ristretto di condomini senza neanche l'indicazione del quorum deliberativo. Infine, tra le "varie ed eventuali", sarebbero state assunte decisioni, anch'esse prive di indicazioni in ordine al quorum, in merito alla prosecuzione di un procedimento di mediazione verso il precedente amministratore.

L'attore ha precisato di essere venuto in possesso dei verbali di assemblea del 7.4.2017 e del 3.3.2017 solo in data 12.11.21 allorché venivano depositati dal CP_1 nel procedimento RG 19980/21 da egli staurato con ricorso ex art. 702 bis al fine di ottenere i documenti condominiali dall'ex amministratore.

L'attore ha, infine, esposto di aver intrapreso, prima del presente giudizio, il procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo del 14.2.2022 per mancata partecipazione del CP_1 convocato.

Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: *"respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa In via preliminare anche INAUDITA ALTERA PARTE, sospendere l'efficacia delle delibere impugnate per i motivi sopra indicati, con particolare riferimento a quelle relative ai punti 1 e 2 all'Ordine del giorno; In via principale: 1) Accertare e dichiarare inesistenti, e/o nulle e/o annullare tutte le delibere assembleari assunte in data 07.04.2017 dall'Assemblea del Controparte_4*

[...] C.F. P.IVA_1 , in persona del suo amministratore pro tempore Sig. Controparte_5 , C.F. C.F._2 , residente e domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro da Urbino n. 37, Scala A Interno 11, in merito ai punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno, per i motivi di cui in premessa; Con vittoria di tutte le spese, competenze diritti ed onorari del presente giudizio"

Si è costituito in giudizio il Controparte_4 contestando ogni avversa pretesa e deduzione.

Quanto all'omessa convocazione, ha evidenziato che l'attore non ha mai inviato all'amministratore le comunicazioni ed i documenti necessari all'aggiornamento dell'anagrafe condominiale, per cui ha ritenuto assolto l'obbligo dell'amministratore con l'invio della convocazione a coloro che risultavano nel registro anagrafico dei condomini. Ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'attore, posto che non è stata fornita la prova della titolarità della sua posizione soggettiva quale erede e comproprietario dell'immobile. In ogni

caso, a parere del Condominio, era da presumere la conoscenza dell'avviso di convocazione inviato alla sorella dell'attore, sig.ra Controparte_6 l'unica nel pieno possesso dell'appartamento sito nel condominio, dapprima unitamente al proprio defunto genitore e poi in via esclusiva.

Ha eccepito, ancora, la decadenza dell'azione proposta sia in quanto l'attore avrebbe dichiarato in una missiva intercorsa con il Condominio di essere divenuto comproprietario nel 2019 sia in quanto solo con la comunicazione del 13.12.2021, che fissava il primo incontro di mediazione, sarebbe stato allegato il foglio dei motivi di impugnazione e non nell'istanza di avvio comunicata il 9.12.2021 per cui, in ogni caso, non sarebbe stato rispettato il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c. in relazione ai motivi di impugnazione proposti (annullabilità e non nullità). Quanto al merito dei motivi di censura, ha evidenziato che, contrariamente alle affermazioni dell'attore, l'appalto per il rifacimento delle facciate era stato conferito proprio ad una delle ditte già indicate nel precedente deliberato ma con un importo ridotto rispetto al preventivo presentato. In ogni caso, i lavori erano stati eseguiti e la ditta pagata come risultava dall'approvazione del consuntivo lavori avvenuta nella riunione assembleare del 15.03.2019 alla quale aveva partecipato lo stesso attore approvando il consuntivo. Pertanto, l'attore sarebbe carente dell'interesse all'impugnazione proposta avendo, per lo più, manifestato il suo assenso all'approvazione del consuntivo lavori il quale ricomprendeva anche i compensi del direttore dei lavori.

Ha, infine, precisato che, contrariamente alle deduzioni attoree, nessuna delibera era stata assunta dall'assemblea tra le varie ed eventuali per cui la censura era priva di pregio.

Ha concluso come segue: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Previo rigetto dell'istanza di sospensione delle delibere impugnate per insussistenza dei presupposti di legge, in via pregiudiziale e/o preliminare, verificati i presupposti tutti dell'azione svolta, dichiarare l'insussistenza del diritto ad impugnare e/o della legittimazione ad agire dell'attore e comunque l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda per decadenza dall'azione. Nel merito rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”*

All'udienza di prima comparizione delle parti, parte attrice ha rinunciato all'istanza cautelare. Istruita la causa *sic et simpliciter* mediante la sola produzione documentale, sono state precisate le conclusioni all'udienza del 5.12. 2023 e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

* * * * *

Occorre preliminarmente prendere in esame l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal CP_1 convenuto.

In particolare, il CP_1 ha eccepito la carente legittimazione dell'attore in quanto al momento dell'assemblea (o meglio, all'atto della sua convocazione) non rientrava "fra gli aventi diritto" a ricevere regolare convocazione o comunque ad impugnare la delibera, non avendo fornito la prova della sua qualità di erede subentrato nella proprietà del bene immobile (appartamento int. A/17) sito nel Condominio di Controparte_2 Roma. Difetterebbe, inoltre, l'interesse ad agire dell'attore non avendo egli titolo per partecipare legittimamente all'assemblea. In via ulteriormente preliminare, il convenuto ha eccepito la decadenza dall'azione, per tardività, in quanto, non avendo l'attore informato l'amministratore del decesso del proprio dante causa né della sua qualità di erede, le precedenti comunicazioni inviate al domicilio del defunto (in particolare alla di lui sorella Controparte_6 che partecipava alle assemblee), sarebbero pienamente regolari, essendo così decaduto dal potere di impugnare la delibera resa cinque anni prima.

L'eccezione, così come prospettata, non è fondata.

Occorre chiarire che la legittimazione "*ad causam*" consiste nella titolarità del potere e del dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.

Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla "*legitimatio ad causam*", ma al merito della controversia (cfr. Cass. n.31402/2019).

L'assunzione della qualità di erede rappresenta, pertanto, un elemento costitutivo del diritto azionato.

Ora, l'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili *ex lege* ma soltanto l'acquisto della qualità di chiamato alla eredità: soltanto ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede (cfr. Cass. 5247/2018).

Della avvenuta accettazione dell'eredità deve dare la prova *ei qui dicit*, secondo i generali principi in tema di onere della prova dati dall'art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 21436/2018) e non costituisce accettazione dell'eredità la mera presentazione della dichiarazione di successione (cfr. Cass. 8053/2017). Secondo la previsione dell'art. 476 c.c., la cosiddetta "accettazione tacita dell'eredità" ha luogo nell'ipotesi in cui il chiamato compia un atto che presupponga necessariamente la sua volontà di accettare – e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede –, con la conseguenza che, nonostante la mancanza di accettazione espressa, l'assunzione della qualità di erede consegue comunque *ex lege* nel caso di compimento da parte del chiamato di un atto *pro erede gestio*.

L'accettazione tacita di eredità può essere, pertanto, desunta anche dal comportamento del chiamato che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare; ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l'accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile (Cass. n. 10796 dell'11.05.2009; conf.: Cass. n. 22317 del 21.10.2014; Cass. n. 11478 del 30.04.2021). Inoltre, costituisce senz'altro atto gestorio implicante accettazione tacita dell'eredità l'esperimento, da parte del chiamato, di un'azione giudiziaria che, travalicando il semplice mantenimento dello stato di fatto, quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe il diritto di proporre se non quale erede (cfr. Cass. n. 5967 del 28 febbraio 2019).

Nella specie, l'accettazione può ritenersi implicita nella stessa proposizione della domanda giudiziale (e desumersi dalle ulteriori azioni proposte, non contestate tra le parti e di cui si dà atto nel presente giudizio); era, semmai, la controparte a dover dare prova della mancata accettazione o della sussistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita (cfr., Cass. Civ. n. 21288 del 14/10/2011).

Va però sottolineato che la contestazione del CP_1 in ordine alla mancata comunicazione da parte dell'attore dell'intervenuto decesso del proprio dante causa se non incide sulla legittimazione, assume, in ogni caso, valenza nel merito delle contestazioni sollevate.

Deve osservarsi sul punto che è onere dell'erede comunicare all'amministratore del Condominio il decesso del condomino e l'accettazione dell'eredità, con conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi condominiali, atteso che, in assenza di tale comunicazione, l'erede non può contestare il vizio di omessa convocazione all'assemblea condominiale, per come effettuata dall'amministratore sulla base dei dati in suo possesso.

Costituisce obbligo del condomino ai sensi dell'art. 1130 n. 6 c.c. comunicare eventuali variazioni dei dati anagrafici forniti ed il CP_1 ha eccepito di non aver ricevuto alcuna comunicazione in tal senso, né risultano in atti altri elementi dai quali sia possibile desumere che l'amministratore del CP_1 convenuto fosse a conoscenza del decesso del proprietario dell'immobile, mentre alcuna prova di aver comunicato tale decesso risulta essere stata fornita dall'attore.

La condotta omissiva dell'attore circa le necessarie comunicazioni relative all'avvicendamento nella proprietà e nella compagine condominiale porta a ritenere infondato il motivo di impugnazione per omessa notifica dell'avviso di convocazione.

Tale infondatezza nel merito del motivo di impugnazione proposto non incide, però, sulla tempestività della domanda proposta, posto che parte convenuta per poter ritenere

consumato il potere di impugnazione per le censure sollevate dall'attore (chiaramente di annullabilità e non di nullità secondo il chiaro distinguo tra delibere nulle ed annullabili sancito da Cass. S.U. 7/03/2005, n. 4806 e Cass. S.U. 14/04/2021, n. 9839) avrebbe dovuto dimostrare di aver inviato l'avviso di convocazione al domicilio del defunto o, al più, la partecipazione di uno degli eredi, in qualità di rappresentante, all'assemblea del 7/4/2017 (la partecipazione della sig.ra **Controparte_6** evidenziata dal **CP_1**, si riferisce all'assemblea del 3.3.2017 non oggetto di impugnazione). Tale prova non è stata fornita dal **CP_1** convenuto.

Né tale decadenza può essere ancorata alla circostanza, dedotta dal convenuto, per cui la mancata allegazione dei motivi di censura all'istanza di mediazione (ma solo a seguito della comunicazione del differimento del primo incontro) possa far posticipare il *dies a quo* dal quale computare il termine ex art. 1137 c.c. alla data del 13.12.2021 anziché al 9.12.2021.

La norma (art. 4 d.lgs n. 28/2010) richiede solo che i motivi di censura siano specificati dall'istante (e ciò è avvenuto) mentre non rileva che tale momento si sia realizzato con la successiva comunicazione ma prima del primo incontro di mediazione.

Ad ogni buon conto, posta l'infondatezza del motivo afferente la dedotta mancata convocazione, tutti gli ulteriori motivi di impugnazione vanno in ogni caso rigettati per difetto di interesse concreto ed attuale all'impugnazione proposta; trattasi, invero, di delibera risalente all'anno 2017 che ha avuto completa esecuzione, come dimostra la documentazione allegata da parte convenuta con le memorie ex art. 183, co. 6, c.pc. seguita dal l'approvazione del bilancio consuntivo dei lavori straordinari intervenuta con delibera del 15.03.2019 alla quale ha partecipato, esprimendo il suo consenso, anche lo stesso attore.

Invero, costituisce *ius receptum* il principio per cui l'interesse ad agire sussiste, in generale, solo quando è astrattamente configurabile per l'attore un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato. La legittimazione ad impugnare ex art. 1137 c.c. è concessa al fine impedire che si realizzi in concreto il risultato della decisione contro la quale il condomino ha votato o avrebbe votato qualora fosse stato presente. Il **CP_1**, dunque, per impugnare una delibera, deve avere un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, rappresentato dalla posizione di vantaggio effettivo che può derivare dalla pronunzia di merito.

Nella fattispecie, al di là della elencazione di addebiti meramente formali sollevati con riferimento allo svolgimento della assemblea e alle decisioni assunte, non è stato minimamente prospettato il vantaggio che deriverebbe all'attore - o quanto meno le conseguenze negative in termini di pregiudizio - dal pronunciamento di caducazione del deliberato impugnato che, si ribadisce, ha avuto completa esecuzione.

Risulta, pertanto, difettare del tutto la prova in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire della parte attrice in ordine agli ulteriori motivi di impugnazione e la domanda proposta va rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss. mm..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

rigetta le domande avanzate dall'attore e, per l'effetto, condanna quest'ultimo alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 convenuto che liquida in euro 4.237,00 per onorari di giudizio, oltre IVA, C.A. e spese generali al 15%;

Così deciso in Roma il 27 febbraio 2024

IL GIUDICE

Maria Grazia Berti